

BAB 2

Perdagangan Barang

Pasal 17

Definisi

Tujuan Bab Ini:

- (a) istilah “tindakan pengamanan bilateral” berarti tindakan pengamanan bilateral yang diatur dalam ayat 1 Pasal 24
- (b) istilah “nilai pabean barang” berarti nilai yang digunakan untuk penghitungan bea masuk dari impor barang
- (c) istilah “industri dalam negeri” berarti para produsen secara keseluruhan dari barang sejenis atau barang yang bersaing secara langsung yang beroperasi di suatu negara, atau mereka yang produksi kolektifnya dari barang sejenis atau barang yang bersaing secara langsung merupakan bagian terbesar dari total produksi dalam negeri dari barang-barang tersebut
- (d) istilah “subsidi ekspor” berarti subsidi ekspor yang tercantum dalam sub-ayat 1(a) sampai dengan Pasal 9 dari Perjanjian tentang Pertanian dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO (selanjutnya dalam Bab ini disebut sebagai “Perjanjian tentang Pertanian”)
- (e) istilah “bea atau pungutan lain dalam bentuk apapun” berarti bea atau pungutan yang diatur dalam sub- ayat 1(b) Pasal II GATT 1994;
- (f) istilah “tindakan pengamanan bilateral sementara” berarti tindakan pengamanan bilateral sementara yang diatur dalam sub-ayat 9(a) Pasal 24;
- (g) istilah “cedera serius” berarti penurunan yang signifikan secara keseluruhan pada posisi industri dalam negeri; dan

- (h) istilah “ancaman cedera serius” berarti cedera serius yang berdasarkan fakta dan tidak hanya berdasarkan dugaan, atau kemungkinan kecil, yang jelas-jelas akan terjadi.

Pasal 18

Klasifikasi Barang

Klasifikasi barang dalam perdagangan antara negara harus sesuai dengan sistem yang diharmonisasi.

Pasal 19

Perlakuan Nasional

Setiap negara wajib memberikan perlakuan nasional terhadap barang dari negara lainnya sesuai dengan pasal III GATT 1994.

Pasal 20

Penghapusan Bea Masuk

1. Kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, setiap negara wajib menghapuskan atau mengurangi bea pabeannya atas barang asal negara lainnya yang ditetapkan untuk tujuan tersebut dalam Jadwal di dalam Lampiran 1, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Jadwal tersebut.
2. Atas permintaan salah satu negara, setiap Negara wajib melakukan perundingan mengenai isu-isu seperti meningkatkan kondisi akses pasar atas barang asal yang

ditunjuk untuk dirundingkan dalam Jadwal pada Lampiran 1, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Jadwal tersebut

3. Setiap Negara wajib menghapuskan bea atau biaya lain dalam bentuk apapun yang dikenakan pada atau sehubungan dengan impor barang dari Negara lainnya, jika ada. Tidak ada Negara yang akan memberlakukan bea atau biaya lain dalam bentuk apapun yang dikenakan pada atau sehubungan dengan impor barang dari Negara lainnya.
4. Tidak ada dalam Pasal ini yang dapat mencegah suatu Negara untuk mengenakan, setiap saat atas impor barang dari Negara lainnya:
 - a) suatu pungutan yang setara dengan pajak dalam negeri yang dikenakan secara konsisten dengan ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal III GATT 1994, sehubungan dengan barang dalam negeri yang serupa atau sehubungan dengan suatu barang yang darinya barang yang diimpor tersebut dibuat atau diproduksi secara keseluruhan atau sebagian;
 - b) setiap bea masuk anti-dumping atau penyeimbangan yang diterapkan secara konsisten dengan ketentuan-ketentuan Pasal VI GATT 1994, Perjanjian Pelaksanaan Pasal VI Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO, dan Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO; dan
 - c) biaya atau ongkos lain yang sepadan dengan biaya jasa yang diberikan.
5. Apabila, sebagai akibat dari penghapusan atau pengurangan bea pabean yang diterapkan atas suatu barang tertentu berdasarkan basis negara yang paling disukai, tarif yang diterapkan negara yang paling disukai menjadi sama dengan, atau lebih rendah dari pada, tarif bea pabean yang akan diterapkan sesuai dengan ayat 1 atas barang asal yang diklasifikasikan di bawah garis tarif yang sama dengan barang tertentu tersebut,

masing-masing Negara wajib memberitahukan kepada Negara lainnya mengenai penghapusan atau pengurangan tersebut tanpa penundaan.

6. Dalam hal tarif bea masuk yang diterapkan oleh negara yang paling disukai untuk suatu barang tertentu lebih rendah dari pada tarif bea masuk yang akan diterapkan sesuai dengan ayat 1 pada barang asal yang diklasifikasikan dalam garis tarif yang sama dengan barang tersebut. 1 atas barang asal yang diklasifikasikan di bawah garis tarif yang sama dengan barang tertentu tersebut, masing-masing Negara wajib menerapkan tarif yang lebih rendah sehubungan dengan barang asal tersebut.

Pasal 21

Penilaian Kepabeanan

Untuk tujuan penentuan nilai pabean barang yang diperdagangkan antar tiap negara, ketentuan- ketentuan dalam Bagian I Perjanjian tentang Pelaksanaan Pasal VII Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO (selanjutnya disebut “Perjanjian tentang Penilaian Pabean”), berlaku secara mutatis mutandis (dengan penyesuaian seperlunya)

Pasal 22

Subsidi Ekspor

Tidak ada negara yang akan memperkenalkan atau mempertahankan subsidi ekspor untuk barang pertanian apapun yang tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian tentang pertanian.

Pasal 23

Tindakan Non-tarif

Setiap Negara tidak boleh memperkenalkan atau mempertahankan tindakan non-tarif apapun pada impor barang apapun dari Negara lain atau pada ekspor atau penjualan untuk ekspor barang apapun yang ditujukan untuk Negara lain yang tidak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian WTO.

Pasal 24

Tindakan Pengamanan Bilateral

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, setiap negara dapat, sebagai tindakan pengamanan bilateral, sampai batas minimum yang diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius pada industri domestik negara tersebut dan untuk memfasilitasi penyesuaian:
 - a. menanggukkan pengurangan lebih lanjut dari tarif bea masuk atas barang asal yang diatur dalam Bab ini;atau
 - b. meningkatkan tarif bea masuk atas barang asal ke tingkat yang tidak melebihi yang lebih rendah
 - i. Tarif bea masuk yang diterapkan oleh negara yang paling disukai yang berlaku pada saat tindakan pengamanan bilateral diambil; dan
 - ii. Tarif bea masuk yang paling disukai oleh negara yang berlaku pada hari sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini,

jika suatu barang asal dari Negara lainnya, sebagai akibat dari penghapusan atau pengurangan bea masuk sesuai dengan Pasal 20, diimpor ke Negara yang disebut pertama dalam jumlah yang meningkat, secara absolut atau relatif terhadap produksi

dalam negeri, dan di bawah kondisi-kondisi sedemikian rupa sehingga impor barang asal tersebut merupakan penyebab utama dari kerugian yang serius, atau ancaman yang serius, pada industri dalam negeri Negara yang disebut pertama.

2. Setiap Negara tidak boleh menerapkan tindakan pengamanan bilateral atas barang asal yang diimpor sampai batas jumlah kuota yang diberikan berdasarkan kuota tingkat tarif yang diterapkan sesuai dengan Jadwal dalam Lampiran 1.
3. (a) Suatu Negara dapat mengambil tindakan pengamanan bilateral hanya setelah penyelidikan dilakukan oleh otoritas yang berwenang dari Negara tersebut sesuai dengan Pasal 3 dan ayat 2 Pasal 4 Perjanjian tentang Pengamanan dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO (selanjutnya dalam Pasal ini disebut sebagai "Perjanjian tentang Pengamanan").

(b) Investigasi yang dimaksud dalam sub-ayat (a) dalam semua kasus harus diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah tanggal dimulainya.
4. Kondisi dan batasan berikut ini akan berlaku sehubungan dengan tindakan pengamanan bilateral:
 - a. Suatu Negara harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Negara lainnya pada saat:
 - i. memulai penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 3(a) yang berkaitan dengan cedera serius, atau ancaman cedera serius, dan ; dan
 - ii. mengambil keputusan untuk menerapkan atau memperpanjang tindakan pengamanan bilateral.

- b. Negara yang membuat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) harus memberikan kepada Negara lainnya semua informasi terkait, yang harus mencakup:
 - i. dalam pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a)(i), alasan dimulainya investigasi, deskripsi yang tepat tentang barang asal yang subyek investigasi dan subpos dari Sistem yang Diselaraskan, periode yang menjadi subyek investigasi dan tanggal dimulainya investigasi; dan
 - ii. dalam pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a)(ii), bukti adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh peningkatan impor barang asal, deskripsi yang tepat tentang barang asal yang dikenakan tindakan pengamanan bilateral yang diusulkan dan subpos dari Sistem yang Diselaraskan, deskripsi yang tepat tentang tindakan pengamanan bilateral, tanggal yang diusulkan untuk diperkenalkan dan durasi yang diharapkan.
- c. Negara yang mengusulkan untuk menerapkan atau memperpanjang tindakan pengamanan bilateral wajib memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Negara lainnya dengan maksud untuk meninjau informasi yang timbul dari penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 3(a), bertukar pandangan mengenai tindakan pengamanan bilateral dan mencapai kesepakatan mengenai kompensasi sebagaimana diatur dalam ayat 5.
- d. Tidak ada tindakan pengamanan bilateral yang dapat dipertahankan kecuali sejauh dan untuk waktu diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki cedera

serius dan untuk memfasilitasi penyesuaian, dengan ketentuan bahwa waktu tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu empat tahun. Namun, dalam keadaan yang sangat luar biasa, tindakan pengamanan bilateral dapat diperpanjang, dengan ketentuan bahwa periode total tindakan pengamanan bilateral, termasuk perpanjangan tersebut, tidak boleh melebihi lima tahun. Untuk memfasilitasi penyesuaian dalam situasi di mana durasi yang diharapkan dari tindakan pengamanan bilateral lebih dari satu tahun, Negara yang mempertahankan tindakan pengamanan bilateral wajib meliberalisasi tindakan pengamanan bilateral secara progresif secara berkala selama periode penerapan.

- e. Tidak ada tindakan pengamanan bilateral yang dapat diterapkan lagi terhadap impor barang asal tertentu yang telah dikenakan tindakan pengamanan bilateral tersebut, untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu tindakan pengamanan bilateral sebelumnya atau satu tahun, mana saja yang lebih lama.
 - f. Setelah pengakhiran tindakan pengamanan bilateral, tarif bea masuk adalah tarif yang seharusnya berlaku jika tidak ada tindakan pengamanan bilateral.
5. (a) Suatu Negara yang mengusulkan untuk menerapkan atau memperpanjang tindakan pengamanan bilateral wajib memberikan kepada Negara lain sarana kompensasi perdagangan yang memadai yang disepakati bersama dalam bentuk kelonggaran bea masuk yang tingkatnya secara substansial setara dengan nilai bea masuk tambahan yang diharapkan akan dihasilkan dari tindakan pengamanan bilateral.
- (b) Apabila setiap Negara tidak dapat menyepakati kompensasi dalam waktu 3 hari setelah dimulainya konsultasi sesuai dengan sub-ayat 4(c), Negara yang barang asalnya dikenakan tindakan pengamanan bilateral akan bebas untuk menanggukuhkan penerapan kelonggaran bea masuk berdasarkan Perjanjian ini, yang secara substansial setara dengan tindakan pengamanan bilateral. Negara yang menggunakan hak penanggukuhan

dapat menanggukkan penerapan kelonggaran bea masuk hanya untuk jangka waktu minimum yang diperlukan untuk mencapai dampak yang secara substansial setara dan hanya selama tindakan pengamanan bilateral dipertahankan.

6. Tidak ada satu pun dalam Bab ini yang dapat menghalangi Negara untuk menerapkan tindakan pengamanan terhadap barang asal sesuai dengan:
 - a. Pasal XIX GATT 1994 dan Perjanjian tentang Tindakan Pengamanan; atau
 - b. Pasal 5 Perjanjian tentang Pertanian.
7. Setiap Negara wajib memastikan administrasi yang konsisten, tidak memihak dan wajar dari hukum dan peraturan yang berkaitan dengan tindakan pengamanan bilateral.
8. Setiap Negara wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur yang adil, tepat waktu, transparan dan efektif yang berkaitan dengan tindakan pengamanan bilateral.
9. (a) Dalam keadaan kritis, di mana penundaan akan menyebabkan kerusakan yang sulit untuk diperbaiki, suatu Negara dapat mengambil tindakan pengamanan bilateral sementara, yang akan mengambil bentuk tindakan yang ditetapkan dalam sub-ayat 1(a) atau (b) sesuai dengan penentuan awal bahwa terdapat bukti yang jelas bahwa peningkatan impor suatu barang asal telah menyebabkan atau mengancam untuk menyebabkan kerugian serius industri dalam negeri.
 - (b) Suatu Negara wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Negara lainnya sebelum menerapkan tindakan pengamanan bilateral sementara. Konsultasi antara Para Negara mengenai penerapan tindakan pengamanan bilateral sementara wajib dimulai segera setelah tindakan pengamanan bilateral sementara diambil.
 - (c) Durasi tindakan pengamanan bilateral sementara tidak boleh melebihi 200 hari. Selama periode, persyaratan terkait dari ayat 3 dipenuhi. Durasi tindakan pengamanan bilateral sementara wajib dihitung sebagai bagian dari periode yang dimaksud dalam sub-ayat 4(d).

(d) Sub-ayat 4(f) dan ayat 7 dan 8 wajib diterapkan secara mutatis mutandis terhadap tindakan pengamanan bilateral sementara. Bea masuk yang dikenakan sebagai akibat dari tindakan pengamanan bilateral sementara wajib dikembalikan jika penyelidikan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 3(a) tidak menentukan bahwa peningkatan impor barang asal telah menyebabkan atau mengancam untuk menyebabkan kerugian serius industri dalam negeri.

10. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf 4(a) dan 9(b) dan komunikasi lainnya antara Para Negara harus dilakukan dalam bahasa Inggris.
11. Para Negara akan meninjau ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, jika perlu, lima tahun setelah tanggal berlakunya Perjanjian ini, kecuali jika disepakati lain oleh Para Negara.

Pasal 25

Pembatasan Untuk Melindungi Saldo Pembayaran

1. Tidak ada satu pun dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Negara untuk mengambil tindakan apapun untuk tujuan neraca pembayaran. Suatu Negara yang mengambil tindakan tersebut harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal XII GATT 1994 dan Pemahaman tentang Ketentuan-ketentuan Neraca Pembayaran dari Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO.
2. Tidak ada dalam Bab ini yang akan menghalangi penggunaan oleh suatu Negara atas kontrol pertukaran atau pembatasan pertukaran sesuai dengan Pasal-Pasal Perjanjian Dana Moneter Internasional.

Pasal 26

Sub-Komite Perdagangan Barang

Untuk tujuan implementasi dan operasi yang efektif dari Bab ini, fungsi Sub-Komite Perdagangan Barang (selanjutnya dalam Pasal ini disebut "Sub-Komite") yang dibentuk sesuai dengan Pasal 15 adalah

- a. meninjau dan memantau pelaksanaan dan pengoperasian Bab ini;
- b. mendiskusikan masalah apa pun yang terkait dengan Bab ini;
- c. melaporkan temuan-temuan Sub-Komite kepada Komite Bersama;
- d. meninjau dan membuat rekomendasi sesuai, sebagaimana diperlukan, kepada Komite Bersama tentang Prosedur Operasional Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- e. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dapat didelegasikan oleh Komite Bersama sesuai dengan Pasal 14.

Pasal 27

Prosedur Operasional untuk Perdagangan Barang

Setelah tanggal berlakunya Perjanjian ini, Komite Bersama akan mengadopsi Prosedur Operasional untuk Perdagangan Barang yang memberikan peraturan rinci sesuai dengan otoritas terkait dari Para Negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka berdasarkan Bab ini.

BAB 3

Ketentuan Umum Asal Usul

Pasal 28

Definisi

- (a) istilah "otoritas pemerintah yang berwenang" berarti otoritas yang, menurut undang-undang masing-masing Negara, bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat asal atau penunjukan entitas atau badan sertifikasi. Dalam kasus Jepang, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan dalam kasus Indonesia, Kementerian Perdagangan;
- (b) istilah "pengekspor" berarti orang yang berada di suatu Negara pengekspor yang mengekspor suatu barang dari Negara pengekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor;
- (c) istilah "kapal pabrik Partai" atau "kapal Partai" masing-masing berarti kapal pabrik atau kapal:
 - (i) yang terdaftar di Partai;
 - (ii) yang berlayar di bawah bendera Partai;
 - (iii) yang dimiliki paling sedikit 50 persen oleh warga negara dari Para Negara, atau oleh badan hukum yang pusat di salah satu Negara, yang perwakilannya, ketua dewan direksi, dan mayoritas anggota dewan direksi adalah warga negara dari Para Negara, dan yang paling sedikit 50 persen kepentingan ekuitasnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Para Negara; dan
 - (iv) yang sekurang-kurangnya 75 persen dari jumlah nakhoda, perwira, dan awak kapal adalah warga negara Para Negara;

- (d) istilah "barang asal yang dapat dipertukarkan dari suatu Negara" atau "bahan asal yang dapat dipertukarkan dari suatu Negara" masing-masing berarti barang atau bahan asal dari suatu Negara yang dapat dipertukarkan untuk tujuan komersial, yang sifat-sifatnya pada dasarnya identik;
- (e) istilah "Prinsip Akuntansi Berterima Umum" berarti konsensus yang diakui atau dukungan otoritatif yang substansial dalam suatu Negara pada suatu waktu tertentu mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban mana yang harus dicatat sebagai aset dan liabilitas, perubahan aset dan liabilitas mana yang harus dicatat, bagaimana aset dan liabilitas serta perubahannya harus diukur, informasi apa yang harus diungkapkan dan bagaimana cara pengungkapannya, dan laporan keuangan mana yang harus disiapkan. Standar-standar ini dapat berupa pedoman umum yang berlaku umum maupun praktik dan prosedur yang terperinci;
- (f) istilah "importir" berarti orang yang mengimpor suatu barang ke dalam Negara yang mengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara yang mengimpor;
- (g) istilah "bahan tidak langsung" berarti barang yang digunakan dalam produksi, pengujian, atau pemeriksaan barang lain tetapi tidak secara fisik dimasukkan ke dalam barang tersebut, atau barang yang digunakan dalam pemeliharaan bangunan atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan produksi barang lain, termasuk:
- (i) bahan bakar dan energi;
 - (ii) alat, cetakan dan cetakan;
 - (iii) suku cadang dan barang yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;

- (iv) pelumas, gemuk, bahan peracikan, dan barang lain yang digunakan dalam produksi atau yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
 - (v) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, peralatan dan perlengkapan keselamatan;
 - (vi) peralatan, perangkat, dan perlengkapan yang digunakan untuk pengujian atau inspeksi;
 - (vii) katalis dan pelarut; dan
 - (viii) barang lain yang tidak dimasukkan ke dalam barang lain tetapi penggunaannya dalam produksi barang tersebut dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi tersebut;
- (h) istilah "bahan" berarti barang yang digunakan dalam produksi barang lain;
- (i) istilah "bahan asal suatu Negara" berarti barang asal Negara yang digunakan dalam produksi barang lain di Negara tersebut, termasuk yang dianggap sebagai bahan asal Negara tersebut sesuai dengan ayat 1 Pasal 30;
- (j) istilah "bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman" berarti barang yang biasanya digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan, selain bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- (k) istilah "perlakuan tarif preferensi" berarti tarif bea masuk yang berlaku untuk barang asal dari Negara yang mengekspor sesuai dengan ayat 1 Pasal 20; dan
- (l) istilah "produksi" berarti metode untuk memperoleh barang termasuk memproduksi, merakit, memproses, membesarkan, menumbuhkan, membiakkan, menambang, mengekstraksi, memanen, memancing, menjebak, mengumpulkan, mengumpulkan, berburu, dan menangkap.

Pasal 29

Barang Asal

1. Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Bab ini, suatu barang akan memenuhi syarat sebagai barang asal dari suatu Negara apabila:
 - (a) barang tersebut sepenuhnya diperoleh atau diproduksi sepenuhnya di dalam Negara, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2;
 - (b) barang tersebut diproduksi seluruhnya di dalam Partai secara eksklusif dari bahan- bahan yang berasal dari Partai; atau
 - (c) barang tersebut memenuhi aturan khusus produk yang ditetapkan dalam Lampiran 2, serta semua persyaratan lain yang berlaku dalam Bab ini, ketika barang tersebut diproduksi sepenuhnya di Negara tersebut dengan menggunakan bahan yang bukan berasal dari negara asal.
2. Untuk tujuan sub-ayat 1(a), barang-barang berikut ini akan dianggap sebagai barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi seluruhnya di suatu Negara:
 - (a) hewan hidup yang lahir dan dibesarkan di dalam Partai;
 - (b) hewan yang diperoleh dengan cara berburu, menjebak, memancing, mengumpulkan, atau menangkap di dalam Partai;
 - (c) barang yang diperoleh dari hewan hidup di dalam Partai;
 - (d) tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di dalam Partai;
 - (e) mineral dan zat-zat lain yang muncul secara alami, yang tidak termasuk dalam sub-ayat (a) sampai (d), yang diekstraksi atau diambil di dalam Partai;

- (f) barang-barang hasil laut dan barang-barang lainnya yang diambil oleh kapal-kapal dari Negara yang bersangkutan dari laut di luar Negara lainnya;
- (g) barang yang diproduksi di atas kapal pabrik dari Negara di luar Negara lainnya dari barang yang dimaksud dalam sub-ayat (f);
- (h) barang yang diambil dari dasar laut atau tanah di bawah dasar laut di luar wilayah Partai, asalkan Partai memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar laut atau tanah di bawahnya;
- (i) barang yang dikumpulkan di Partai yang tidak dapat lagi menjalankan tujuan aslinya di Partai atau tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dan hanya layak untuk dibuang atau untuk pemulihan suku cadang atau bahan baku;
- (j) skrap dan limbah yang berasal dari operasi manufaktur atau pengolahan atau dari konsumsi di dalam Partai dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemulihan bahan baku;
- (k) suku cadang atau bahan baku yang diperoleh kembali di dalam Partai dari yang tidak dapat lagi menjalankan tujuan aslinya atau tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki; dan
- (l) barang yang diperoleh atau diproduksi di dalam Negara secara eksklusif dari barang yang disebut dalam sub-ayat (a) sampai dengan (k).

3. Untuk tujuan sub-ayat 1(c), aturan khusus produk yang ditetapkan dalam Lampiran 2 yang mensyaratkan bahwa bahan yang digunakan mengalami perubahan klasifikasi tarif atau operasi manufaktur atau pengolahan tertentu hanya berlaku untuk bahan yang bukan berasal dari negara asal.

4. (a) Untuk tujuan sub-ayat 1(c), aturan-aturan khusus produk yang ditetapkan dalam Lampiran 2 dengan menggunakan metode nilai tambah mensyaratkan kandungan nilai yang memenuhi syarat dari suatu barang, dihitung sesuai dengan sub-ayat (b), tidak kurang dari persentase yang ditentukan oleh aturan untuk barang tersebut.

(b) Untuk keperluan penghitungan kandungan nilai kualifikasi suatu barang, rumus berikut ini harus diterapkan:

$$\text{F.O.B.} - \text{V.N.M.}$$

$$\text{Q.V.C.} = \frac{\text{F.O.B.} - \text{V.N.M.}}{\text{F.O.B.}} \times 100$$

$$\text{F.O.B.}$$

Dimana:

Q.V.C. adalah kandungan nilai kualifikasi suatu barang, yang dinyatakan dalam bentuk persentase;

F.O.B. adalah, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf 5, nilai free-on-board suatu barang yang dibayarkan oleh pembeli barang kepada penjual barang, terlepas dari moda pengirimannya, tidak termasuk cukai internal yang dikurangi, dibebaskan, atau dilunasi ketika barang tersebut diekspor; dan V.N.M. adalah nilai bahan yang tidak asli yang digunakan dalam produksi suatu barang.

5. F.O.B. sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 4(b) adalah nilainya:
- (a) disesuaikan dengan harga pertama yang dapat dipastikan yang dibayarkan untuk suatu barang dari pembeli kepada produsen barang tersebut, jika terdapat nilai barang di atas kapal, tetapi tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan; atau

- (b) ditentukan sesuai dengan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Perjanjian tentang Penilaian Pabean, jika tidak ada nilai free-on-board dari suatu barang.
- 6. Untuk tujuan penghitungan kandungan nilai kualifikasi suatu barang berdasarkan sub-ayat 4(b), nilai dari bahan yang tidak berasal dari negara asal yang digunakan dalam produksi barang tersebut di suatu Negara:
 - (a) akan ditentukan sesuai dengan Penilaian Pabean, dan akan mencakup pengangkutan, asuransi jika diperlukan, pengepakan dan semua biaya lain yang timbul dalam pengangkutan barang ke pelabuhan impor di Negara tempat produsen barang tersebut berada; atau
 - (b) jika nilai tersebut tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, adalah harga pertama yang dapat dipastikan yang dibayarkan untuk bahan tersebut di dalam Negara, tetapi dapat mengecualikan semua biaya yang timbul di dalam Negara dalam mengangkut bahan tersebut dari gudang pemasok bahan tersebut ke tempat di mana produsen berada seperti pengangkutan, asuransi, dan pengemasan serta biaya lain yang diketahui dan dapat dipastikan yang timbul di dalam Negara.
- 7. Untuk tujuan penghitungan kandungan nilai yang memenuhi syarat dari suatu barang berdasarkan sub-ayat 4(b) dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal suatu Negara, V.N.M. dari barang tersebut tidak termasuk nilai bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi bahan asal Negara yang digunakan dalam produksi barang tersebut.
- 8. Untuk tujuan sub-ayat 5(b) atau 6(a), dalam menerapkan Perjanjian Penilaian Pabean untuk menentukan nilai suatu barang atau bahan yang tidak berasal dari negara asal, Perjanjian Penilaian Pabean akan berlaku secara mutatis mutandis

terhadap transaksi dalam negeri atau dalam hal tidak ada transaksi atas barang atau bahan yang tidak berasal dari negara asal.

Pasal 30

Akumulasi

1. Untuk tujuan menentukan apakah suatu barang memenuhi syarat sebagai barang asal dari suatu Negara, suatu barang asal dari Negara lain yang digunakan sebagai bahan dalam produksi barang tersebut di Negara pertama dapat dianggap sebagai bahan asal dari Negara pertama.
2. Untuk tujuan penghitungan kandungan nilai yang memenuhi syarat dari suatu barang berdasarkan sub-ayat 4(b) Pasal 29 dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang yang berasal suatu Negara, nilai dari bahan tidak berasal yang diproduksi di salah satu Negara dan yang akan digunakan dalam produksi barang tersebut dapat dibatasi pada nilai bahan yang tidak berasal yang digunakan dalam produksi bahan yang tidak berasal tersebut, dengan ketentuan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang yang berasal dari Negara tersebut berdasarkan sub-ayat 1(c) Pasal 29.

Pasal 31

De Minimis

Untuk penerapan aturan khusus produk yang ditetapkan dalam Lampiran 2, bahan yang tidak berasal dari negara asal yang digunakan dalam produksi suatu barang yang tidak memenuhi aturan yang berlaku untuk barang tersebut, harus diabaikan, asalkan

totalitas bahan tersebut tidak melebihi persentase tertentu dalam nilai, berat, atau volume barang tersebut dan persentase tersebut ditetapkan dalam aturan khusus produk untuk barang tersebut.

Pasal 32

Operasi yang Tidak Memenuhi Syarat

Suatu barang tidak akan dianggap memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau operasi manufaktur atau pengolahan tertentu yang ditetapkan dalam Lampiran 2 hanya dengan alasan:

- (a) operasi untuk memastikan pengawetan produk dalam kondisi yang baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air garam) dan operasi serupa lainnya;
- (b) perubahan kemasan dan pemecahan serta perakitan paket;
- (c) pembongkaran;
- (d) menempatkan dalam botol, kotak, kotak, dan operasi pengemasan sederhana lainnya;
- (e) kumpulan suku cadang dan komponen yang diklasifikasikan sebagai barang sesuai dengan Aturan 2(a) dari Aturan Umum untuk Penafsiran Sistem Harmonisasi;
- (f) hanya terdiri dari kumpulan artikel; atau
- (g) kombinasi operasi apa pun disebut dalam sub-paragraf (a) hingga (f).

Pasal 33

Kriteria Konsinyasi

1. Barang asal dari Negara lain akan dianggap memenuhi kriteria konsinyasi ketika barang tersebut memenuhi kriteria konsinyasi:
 - (a) diangkut langsung dari Negara lain; atau
 - (b) diangkut melalui satu atau lebih non-Negara untuk tujuan transit atau penyimpanan sementara di gudang-gudang di non-Negara tersebut, asalkan tidak mengalami operasi selain pembongkaran, pemuatan kembali, dan operasi lainnya untuk mempertahankannya dalam kondisi baik.
2. Apabila suatu barang asal dari Negara lain tidak memenuhi kriteria konsinyasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka barang tersebut tidak akan dianggap sebagai barang asal dari Negara lain.

Pasal 34

Barang yang Belum Dirakit atau Dibongkar

1. Apabila suatu barang memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 dan diimpor ke suatu Negara dari Negara lainnya dalam bentuk yang belum dirakit atau dibongkar tetapi diklasifikasikan sebagai barang yang dirakit sesuai dengan Aturan 2(a) dari Aturan Umum untuk Penafsiran Sistem yang Diselaraskan, maka barang tersebut akan dianggap sebagai barang asal dari Negara lainnya.
2. Suatu barang yang dirakit di suatu Negara dari bahan yang tidak dirakit atau dibongkar, yang diimpor ke Negara tersebut dan diklasifikasikan sebagai barang yang dirakit sesuai dengan Aturan 2(a) dari Aturan Umum untuk Penafsiran Sistem

yang Diselaraskan, akan dianggap sebagai barang yang berasal dari Negara tersebut, asalkan barang tersebut akan memenuhi persyaratan yang berlaku dari ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 seandainya setiap bahan yang bukan berasal dari bahan yang tidak dirakit atau dibongkar tersebut diimpor ke Negara tersebut secara terpisah dan bukan dalam bentuk yang tidak dirakit atau dibongkar.

Pasal 35

Barang dan Bahan yang Dapat Dipertukarkan

1. Untuk tujuan menentukan apakah suatu barang memenuhi syarat sebagai barang asal dari suatu Negara, di mana bahan asal sama dari Negara tersebut dan bahan bukan asal sama yang tercampur dalam suatu persediaan digunakan dalam produksi barang tersebut, asal dari bahan tersebut dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Negara tersebut.
2. Apabila barang asal yang sepadan dari suatu Negara dan barang bukan asal yang sepadan dicampur dalam suatu persediaan dan, sebelum diekspor tidak mengalami proses produksi atau operasi apapun di Negara tempat barang tersebut dicampur selain pembongkaran, pemuatan kembali dan operasi lainnya untuk menjaga barang tersebut tetap dalam keadaan baik, maka
 - (i) asal barang dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Partai.

Pasal 36

Bahan Tidak Langsung

Bahan tidak langsung , tanpa memperhatikan di mana bahan tersebut diproduksi, dianggap sebagai bahan yang berasal dari suatu Negara di mana barang tersebut diproduksi.

Pasal 37

Aksesori, Suku Cadang, dan Peralatan

1. Dalam menentukan apakah semua bahan yang tidak berasal dari negara asal yang digunakan dalam produksi suatu barang mengalami perubahan klasifikasi tarif berlaku atau operasi manufaktur atau pengolahan tertentu yang ditetapkan dalam Lampiran 2, aksesori, suku cadang atau peralatan yang diserahkan bersama barang yang merupakan bagian dari aksesori, suku cadang, atau peralatan standar dari barang tersebut, harus diabaikan, dengan ketentuan bahwa:
 - (a) aksesori, suku cadang atau peralatan tidak ditagih secara terpisah dari barang, tanpa memperhatikan apakah aksesori, suku cadang atau peralatan tersebut dijelaskan secara terpisah dalam faktur; dan
 - (b) jumlah dan nilai aksesori, suku cadang, atau alat yang biasa digunakan untuk barang tersebut.
2. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai kualifikasi, nilai aksesoris, suku cadang atau peralatan harus diperhitungkan sebagai nilai bahan asal dari suatu Negara di mana barang tersebut diproduksi atau bahan yang tidak berasal dari negara tersebut, tergantung pada kasusnya, dalam menghitung kandungan nilai kualifikasi barang tersebut.

Pasal 38

Bahan Kemasan dan Wadah untuk Penjualan Eceran

1. Dalam menentukan apakah semua bahan yang tidak berasal dari negara asal yang digunakan dalam produksi suatu barang mengalami perubahan yang berlaku dalam klasifikasi tarif atau operasi manufaktur atau pengolahan tertentu yang ditetapkan dalam Lampiran 2, bahan pengemasan dan wadah untuk penjualan eceran, yang diklasifikasikan dengan barang tersebut sesuai dengan Aturan 5 dari Aturan Umum untuk Penafsiran Sistem yang Diselaraskan, akan diabaikan.
2. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai kualifikasi, nilai bahan kemasan dan wadah untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sebagai nilai bahan asal dari suatu Negara di mana barang tersebut diproduksi atau bahan bukan berasal dari negara tersebut, tergantung pada kasusnya, dalam menghitung kandungan nilai kualifikasi barang tersebut.

Pasal 39

Bahan Kemasan dan Wadah untuk Pengiriman

Bahan kemasan dan wadah untuk pengiriman harus:

- (a) diabaikan dalam menentukan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi suatu barang mengalami perubahan yang berlaku dalam klasifikasi tarif atau operasi manufaktur atau pengolahan tertentu yang ditetapkan dalam Lampiran 2; dan
- (b) tanpa memperhatikan di mana barang tersebut diproduksi, dianggap sebagai bahan asal dari suatu Negara di mana barang tersebut

diproduksi, dalam menghitung kandungan nilai kualifikasi barang tersebut.

Pasal 40

Klaim untuk Perlakuan Tarif Preferensial

1. Negara yang mengimpor wajib meminta sertifikat asal untuk barang asal dari Negara yang mengekspor dari importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensi untuk barang tersebut.
2. Menyimpang dari ayat 1, Negara pengimpor tidak akan mensyaratkan sertifikat asal dari importir untuk impor kiriman barang asal dari Negara pengekspor yang nilai pabean keseluruhannya tidak melebihi 200 dolar Amerika Serikat atau jumlah yang setara dengan mata uang Negara tersebut, atau jumlah yang lebih tinggi yang dapat ditetapkan.
3. Apabila suatu barang asal dari Negara pengekspor diimpor melalui satu atau lebih bukan Negara, Negara pengimpor dapat mewajibkan importir, yang mengklaim perlakuan tarif preferensi untuk barang tersebut, untuk menyerahkannya:
 - (a) salinan ; atau
 - (b) sertifikat atau informasi lain yang diberikan oleh otoritas pabean dari non-Para Negara atau entitas terkait lainnya, yang membuktikan bahwa barang tersebut belum mengalami operasi selain pembongkaran, pemuatan kembali dan operasi lainnya untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi yang baik di non-Para Negara tersebut.

Pasal 41

Surat Keterangan Asal

1. Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 40 wajib diterbitkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor berdasarkan permintaan yang diajukan secara tertulis oleh eksportir atau agen resminya. Surat keterangan asal tersebut wajib mencantumkan data minimum yang ditentukan dalam Lampiran 3.
2. Untuk tujuan Pasal ini, otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor dapat menunjuk entitas atau badan lain untuk bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat asal, di bawah otorisasi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor.
3. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor menunjuk entitas atau badan lain untuk melaksanakan penerbitan sertifikat asal, Negara pengekspor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Negara lain yang ditunjuk.
4. Untuk tujuan Bab ini, setelah berlakunya Perjanjian ini, Para Negara wajib menetapkan format sertifikat asal dalam bahasa Inggris dalam Prosedur Operasional untuk Aturan Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
5. Surat keterangan asal harus dilengkapi dalam bahasa Inggris.
6. Sertifikat asal yang diterbitkan berlaku untuk satu kali impor barang asal dari Negara yang mengekspor ke Negara yang mengimpor dan berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penerbitan.
7. Apabila pengekspor suatu barang bukan merupakan produsen barang tersebut di Negara yang mengekspor, pengekspor dapat meminta sertifikat asal atas dasar:

- (a) pernyataan yang diberikan oleh eksportir kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengekspor atau yang ditunjuknya berdasarkan informasi yang diberikan oleh produsen barang kepada eksportir tersebut; atau
- (b) pernyataan diberikan secara sukarela oleh produsen barang secara langsung kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengekspor atau yang ditunjuknya atas permintaan eksportir sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara yang mengekspor.

8. Sertifikat asal wajib diterbitkan hanya setelah eksportir yang meminta sertifikat asal, atau produsen barang di Negara pengekspor sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 7(b), membuktikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor atau Negara yang ditunjuk bahwa barang yang akan diekspor memenuhi syarat sebagai barang asal dari Negara pengekspor.
9. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengekspor wajib memberikan Negara lainnya spesimen tanda tangan dan cetakan stempel yang digunakan di kantor otoritas pemerintah yang berwenang atau Negara yang ditunjuk.
10. Setiap Negara wajib memastikan bahwa otoritas pemerintah yang berwenang atau Negara yang ditunjuknya wajib menyimpan catatan sertifikat asal yang diterbitkan untuk jangka waktu lima tahun setelah tanggal sertifikat tersebut diterbitkan. Catatan tersebut akan mencakup semua barang pendahulu, yang disajikan untuk membuktikan kualifikasi sebagai barang asal dari Negara yang mengekspor.

Pasal 42

Kewajiban terkait Ekspor

Setiap Negara wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangnya, memastikan bahwa eksportir yang kepadanya sertifikat asal telah diterbitkan, atau produsen suatu barang di Negara yang mengekspor sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 7(b) Pasal 41:

- (a) wajib memberitahukan secara tertulis kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor atau Negara yang ditunjuk tanpa penundaan ketika pengekspor atau produsen tersebut mengetahui bahwa barang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai barang asal Negara pengekspor; dan
- (b) harus menyimpan catatan yang berkaitan dengan asal barang selama lima tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat asal.

Pasal 43

Permintaan Pemeriksaan Surat Keterangan Asal

1. Untuk tujuan menentukan apakah suatu barang yang diimpor dari Negara pengekspor di bawah perlakuan tarif preferensial memenuhi syarat sebagai barang asal Negara pengekspor, otoritas pabean Negara pengimpor dapat meminta informasi yang berkaitan dengan asal barang tersebut dari otoritas pemerintah yang berwenang di Negara pengekspor berdasarkan sertifikat asal.
2. Untuk tujuan ayat 1, otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengekspor harus, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara tersebut, memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal diterimanya permintaan.

Apabila otoritas pabean dari Negara yang mengimpor menganggap perlu, otoritas pabean tersebut dapat meminta informasi tambahan yang berkaitan dengan asal barang tersebut. Apabila informasi tambahan diminta oleh otoritas pabean Negara pengimpor, otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengeksportir wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara pengeksportir, memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu tidak lebih dari empat bulan setelah tanggal diterimanya permintaan tersebut.

3. Untuk tujuan ayat 2, otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengeksportir dapat meminta eksportir yang kepadanya sertifikat asal telah diterbitkan, atau produsen barang di Negara pengeksportir sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 7(b) Pasal 41, untuk memberikan informasi yang diminta.

Pasal 44

Kunjungan Verifikasi

1. Apabila otoritas pabean dari Negara yang tidak puas dengan hasil permintaan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 43, otoritas tersebut dapat meminta Negara yang mengeksportir:
 - (a) untuk mengumpulkan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan asal barang dan memeriksa, untuk tujuan tersebut, fasilitas yang digunakan dalam produksi barang tersebut, melalui kunjungan oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengeksportir bersama dengan otoritas cukai dari Negara yang mengimpor, yang dapat didampingi oleh pejabat pemerintah lainnya dengan keahlian yang diperlukan oleh Negara yang mengimpor, ke tempat pengeksportir yang kepadanya sertifikat asal

telah diterbitkan, atau produsen barang di Negara yang mengekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat 7(b) Pasal 41; dan

- (b) selama atau setelah kunjungan, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan asal barang yang dimiliki oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor atau yang ditunjuknya.

2. Ketika meminta Negara pengekspor untuk melakukan kunjungan sesuai dengan ayat 1 atau 6, otoritas pabean dari Negara pengimpor wajib menyampaikan komunikasi tertulis dengan permintaan tersebut kepada Negara pengekspor sekurang-kurangnya 40 hari sebelum tanggal kunjungan yang diusulkan, yang tanda terimanya harus dikonfirmasi oleh Negara pengekspor. Negara yang berwenang otoritas pemerintah dari Negara pengekspor wajib meminta Perjanjian tertulis dari eksportir, atau produsen barang di Negara pengekspor, yang tempatnya akan dikunjungi.

3. Komunikasi yang dimaksud dalam ayat 2 harus mencakup:

- (a) identitas otoritas pabean dari Negara pengimpor yang mengeluarkan komunikasi;
- (b) nama eksportir, atau produsen barang di Negara pengekspor, yang tempatnya diminta untuk dikunjungi;
- (c) tanggal dan tempat kunjungan yang diusulkan;
- (d) tujuan dan ruang lingkup kunjungan yang diusulkan, termasuk referensi khusus untuk subjek yang baik dari verifikasi yang disebutkan dalam surat keterangan asal; dan

- (e) nama dan jabatan pejabat otoritas pabean dan pejabat pemerintah lainnya yang memiliki keahlian yang diperlukan oleh Negara pengimpor untuk hadir selama kunjungan.
4. Negara yang mengekspor wajib memberikan tanggapan tertulis kepada Negara yang mengimpor, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, apabila menerima atau menolak untuk melakukan kunjungan yang diminta sesuai dengan ayat 1 atau 6.
5. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengekspor wajib, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara tersebut, memberikan dalam waktu 45 hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama sejak hari terakhir kunjungan, kepada otoritas pabean Negara yang mengimpor informasi yang diperoleh sesuai dengan ayat 1 atau 6.
6. (a) Dalam hal otoritas pabean dari Negara pengimpor menganggap sebagai pengecualian, otoritas pabean tersebut dapat, sebelum atau selama permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mengajukan kepada Negara pengekspor permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- (b) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (a) dibuat, Pasal 43 tidak berlaku.

Pasal 45

Penentuan Asal dan Perlakuan Tarif Preferensial

1. Otoritas pabean dari Negara pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial terhadap suatu barang dimana importir mengklaim perlakuan tarif preferensial apabila barang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai barang asal

dari Negara pengekspor atau apabila importir memenuhi salah satu persyaratan yang relevan dalam Bab ini.

2. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor wajib, ketika membatalkan keputusan untuk menerbitkan sertifikat asal, segera memberitahukan pembatalan tersebut kepada eksportir yang kepadanya sertifikat asal telah diterbitkan, dan kepada otoritas pabean dari Negara pengimpor, kecuali apabila sertifikat tersebut telah dikembalikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang. Otoritas pabean dari Negara pengimpor dapat menetapkan bahwa barang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai barang asal Negara pengekspor dan dapat menolak perlakuan tarif preferensial apabila menerima pemberitahuan tersebut.
3. Otoritas pabean dari Negara yang mengimpor dapat menetapkan bahwa suatu barang tidak memenuhi syarat sebagai barang asal dari Negara yang mengekspor dan dapat menolak perlakuan tarif preferensi, dan keputusan tertulis mengenai hal tersebut harus dikirimkan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengekspor:
 - (a) di mana otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor gagal menanggapi permintaan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 43 atau ayat 5 Pasal 44;
 - (b) di mana Negara pengekspor menolak untuk melakukan kunjungan, atau Negara tersebut gagal menanggapi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 44 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 44; atau

(c) apabila informasi yang diberikan kepada otoritas pabean Negara pengimpor sesuai dengan Pasal 43 atau 44, tidak cukup untuk membuktikan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal Negara pengekspor.

4. Setelah melaksanakan prosedur yang diuraikan dalam Pasal 43 atau 44 tergantung pada kasusnya, otoritas pabean dari Negara pengimpor wajib memberikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor suatu penetapan tertulis mengenai apakah barang tersebut memenuhi syarat atau tidak sebagai barang yang berasal dari Negara pengekspor, termasuk temuan-temuan fakta dan dasar hukum untuk penetapan tersebut. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengekspor wajib menginformasikan penentuan tersebut oleh otoritas pabean Negara pengimpor kepada eksportir, atau produsen barang di Negara pengekspor, yang tempat usahanya menjadi sasaran kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Kerahasiaan

1. Setiap Negara harus menjaga, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangannya, kerahasiaan informasi yang diberikan kepadanya sebagai informasi rahasia sesuai dengan Bab ini, dan harus melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif dari Negara-Negara yang memberikan informasi tersebut.
2. Informasi yang diperoleh oleh otoritas pabean Negara pengimpor sesuai dengan Bab ini:

- (a) hanya dapat digunakan oleh otoritas tersebut untuk tujuan Bab ini;
dan
- (b) tidak boleh digunakan oleh Negara pengimpor dalam proses pidana yang dilakukan oleh pengadilan atau hakim, kecuali jika informasi tersebut diminta oleh Negara pengekspor dan diberikan kepada Negara pengimpor, melalui jalur diplomatik atau jalur lain yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara pengekspor.

Pasal 47

Hukuman dan Tindakan terhadap Pernyataan Palsu

1. Setiap Negara wajib menetapkan atau mempertahankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangnya, hukuman yang sesuai atau sanksi lain terhadap eksportirnya yang telah diterbitkan sertifikat asal dan produsen barang Negara pengekspor sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 7(b) Pasal 41, karena memberikan pernyataan atau dokumen palsu kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara pengekspor atau Negara yang ditunjuk sebelum penerbitan sertifikat asal.
2. Setiap Negara wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangnya, mengambil tindakan yang dianggap tepat terhadap pengekspornya yang telah diterbitkan sertifikat asal dan produsen barang di Negara pengekspor sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 7(b) Pasal 41, karena tidak memberitahukan secara tertulis kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Negara yang mengekspor atau Negara yang ditunjuk tanpa penundaan,

setelah mengetahui, setelah penerbitan sertifikat asal, bahwa barang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai barang yang berasal dari Negara pengekspor.

Pasal 48

Lain-lain

1. Komunikasi antara Negara yang mengimpor dan Negara yang mengekspor harus dilakukan dalam bahasa Inggris.
2. Untuk penerapan aturan khusus produk yang relevan yang ditetapkan dalam Lampiran 2 dan penentuan asal, Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Negara pengekspor harus diterapkan.

Pasal 49

Sub-Komite tentang Aturan Asal Usul

Untuk tujuan implementasi dan operasi yang efektif dari Bab ini, fungsi Sub-Komite Aturan Asal (selanjutnya dalam Pasal ini disebut sebagai "Sub-Komite") yang dibentuk sesuai dengan Pasal 15 adalah

(a) meninjau dan membuat rekomendasi yang sesuai, jika diperlukan, kepada Komite Bersama tentang:

- (i) pelaksanaan dan pengoperasian Bab ini;
- (ii) setiap amandemen terhadap Lampiran 2 atau 3, yang diusulkan oleh salah satu Negara; dan
- (iii) Prosedur Operasional untuk Aturan Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;

- (b) mendiskusikan masalah apa pun yang terkait dengan Bab ini;
- (c) melaporkan temuan-temuan Sub-Komite kepada Komite Bersama; dan
- (d) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dapat didelegasikan oleh Komite Bersama sesuai dengan Pasal 14.

Pasal 50

Prosedur Operasional untuk Aturan Asal

Setelah tanggal berlakunya ini, Komite Bersama akan mengadopsi Prosedur Operasional untuk Aturan Asal yang memberikan peraturan rinci sesuai dengan mana otoritas pabean, otoritas pemerintah yang berwenang, dan otoritas terkait lainnya dari Para Negara akan melaksanakan fungsi mereka berdasarkan Bab ini.

Bab 4

Prosedur Kepabeanan

Pasal 51

Ruang Lingkup

1. Bab ini berlaku untuk prosedur pabean yang diperlukan untuk izin barang yang diperdagangkan antara Para Negara.
2. Bab ini wajib dilaksanakan oleh Para Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing Negara dan dalam kompetensi dan sumber daya yang tersedia dari otoritas pabean masing-masing.

Pasal 52

Definisi

Untuk tujuan Bab ini, istilah "hukum pabean" berarti ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan impor, ekspor, pemindahan atau penyimpanan barang, yang administrasi dan penegakannya secara khusus dibebankan kepada otoritas pabean masing-masing Negara, dan setiap peraturan yang dibuat oleh otoritas pabean masing-masing Negara di bawah kekuasaan hukumnya.

Pasal 53

Transparansi

1. Setiap Negara wajib memastikan bahwa semua informasi yang relevan dari penerapan umum yang berkaitan dengan hukum pabeannya tersedia untuk umum.
2. Apabila informasi yang telah disediakan harus diubah karena perubahan dalam undang- undang kepabeannya, masing-masing Negara wajib berusaha untuk menyediakan informasi yang telah direvisi secara memadai sebelum berlakunya perubahan tersebut untuk memungkinkan Negara-Negara yang berkepentingan untuk mempertimbangkannya, kecuali jika pemberitahuan terlebih dahulu dihalangi.
3. Setiap Negara wajib, bilamana diperlukan, memberikan, secepat dan seakurat mungkin, informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah pabean tertentu yang diajukan oleh orang yang berkepentingan dari Para Negara dan yang berkaitan dengan hukum pabeannya. Negara berusaha untuk menyediakan informasi terkait lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 54

Izin Kepabeanan

1. Kedua belah Negara wajib menerapkan prosedur pabean masing-masing dengan cara yang dapat diprediksi, konsisten dan transparan.
2. Untuk mencapai tujuan dari ayat 1, setiap Negara harus:
 - (a) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - (b) menyederhanakan prosedur kepabeannya;
 - (c) menyelaraskan prosedur kepabeannya, sejauh mungkin, dengan standar internasional yang relevan dan praktik-praktik yang direkomendasikan seperti yang dibuat di bawah naungan Dewan Kerja Sama Kepabeanan; dan
 - (d) mempromosikan kerja sama, di mana pun yang sesuai, antara otoritas bea cukai dan:
 - (i) otoritas nasional Partai lainnya; dan
 - (ii) komunitas-komunitas perdagangan Partai.
3. Setiap Negara wajib menyediakan akses kepada Negara-Negara yang terkena dampak terhadap proses tinjauan administratif dan yudisial sehubungan dengan tindakan yang berkaitan dengan masalah kepabeanan yang diambil oleh Negara tersebut.

Pasal 55

Kerjasama dan Pertukaran Informasi

1. Para Negara wajib bekerja sama dan saling bertukar informasi di bidang prosedur pabean, termasuk penegakan hukum terhadap perdagangan barang yang dibatasi dan dilarang serta impor dan ekspor barang yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual.
2. Kerja sama dan pertukaran informasi tersebut harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan.

Pasal 56

Sub-Komite Prosedur Kepabeanan

1. Untuk tujuan implementasi dan operasi yang efektif dari Bab ini, fungsi Sub-Komite Prosedur Pabean (selanjutnya dalam Pasal ini disebut sebagai "Sub-Komite") yang dibentuk sesuai dengan Pasal 15 adalah
 - (a) meninjau pelaksanaan dan pengoperasian Bab ini;
 - (b) mengidentifikasi bidang-bidang, yang berkaitan dengan Bab ini, yang harus ditingkatkan untuk memfasilitasi perdagangan antara Para Negara;
 - (c) melaporkan temuan-temuan Sub-Komite kepada Komite Bersama; dan
 - (d) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dapat didelegasikan oleh Komite Bersama sesuai dengan Pasal 14.
2. Lebih lanjut pada ayat 2 Pasal 15, komposisi Sub-Komite akan ditentukan dalam Perjanjian Pelaksanaan.